



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO MERCANTIL GENERAL

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		26-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJD-0693	4	3	9	12	6		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJD-0843	Derecho Mercantil General						

PRESENTACION

En la presente unidad curricular se busca proporcionar al estudiante los fundamentos del derecho mercantil y las sociedades, el cual, tiene como finalidad conocer los tipos de sociedades que existen y generan el desarrollo del país, así como, el análisis de los títulos valores y las garantías de pago por medio de estos. Lo que fortalecerá el pensamiento crítico en el saber de las actuaciones más importantes a nivel del derecho mercantil.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Facilitar la puesta en práctica de la creación de diferentes instituciones que conforman el derecho mercantil integrado dentro del derecho privado y efectuar el uso de los títulos valores, considerando sus formalidades y la importancia de estos en las diversas actividades generadoras de actos de comercio.

COMPETENCIAS PREVIAS

Domina el concepto, características y tipos de obligaciones. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Posee capacidad de análisis, comprensión y síntesis de las lecturas de textos jurídicos. Trabaja en equipo respetando las opiniones de los demás.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo de su entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Derecho mercantil especial, derecho privado.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Sociedades mercantiles, comerciantes	El Derecho Mercantil. Definición. Objeto del Derecho Mercantil. Relaciones con otras disciplinas Jurídicas y no jurídicas. Autonomía del Derecho Mercantil. Características y Fuentes del Derecho Mercantil. Definición de Sociedad Mercantil. Diferencias. Nociones de Fundaciones, asociaciones, sociedades civiles en forma mercantil, sociedades cooperativas y sociedades profesionales. Diferencias elementales. Cómo adquiere personalidad Jurídica las sociedades. Clasificación de las Sociedades Mercantiles. Sociedad de personas y sociedad de capitales. Los actos de comercio concepto. Ubicación en el código de comercio. Clasificación actos subjetivos, objetivos de comercio. Actividades excluidas del comercio. Los Comerciantes. Concepto. Clasificación. Capacidad. Calidad para ser comerciante. Prueba. El ejercicio en nombre propio. Obligaciones de los comerciantes.
Unidad II	CONTENIDOS
Tipos de sociedades, procedimientos, capital social accionistas	Tipos de Sociedad según el Artículo 200 Código de Comercio. Sociedad Anónima. Organización. Base legal. Procedimiento para su constitución. Denominación social. Características. Capital Social de la Compañía. Aportes. Pruebas de las acciones. Procedimiento para aumento y disminución de capital. El accionista. Derechos y obligaciones de los accionistas. Fundamento legal. Asamblea general de accionistas y clases de asambleas. Procedimiento para su formación. Requisitos de validez de las asambleas. Validez de las asambleas por representación de los socios. Invalidez. Los administradores. Definición. Responsabilidad de los administradores. Derechos y obligaciones. Los comisarios. Responsabilidad. Derechos y obligaciones de los Comisarios. La sociedad anónima o metida a régimen especiales. Asamblea general de accionistas y clases de asambleas. Procedimiento para su formación. Requisitos de validez de las asambleas. Validez de las asambleas por representación de los socios. Invalidez. Los administradores. Definición. Nombramiento. Responsabilidad de los administradores. Derechos y obligaciones. Los comisarios. Responsabilidad. Derechos y obligaciones de los Comisarios. La sociedad anónima sometida a régimen especial. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Origen. Naturaleza Jurídica. Constitución. Capital. Cuotas de participación. Prueba de las cuotas de participación. Los Administradores en la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fiscalización, disolución, fusión. Transformación y liquidación de las Sociedades, sociedades regulares e irregulares
Unidad III	CONTENIDOS
Los títulos valores, la letra de cambio, el aval y endoso	Títulos valores, noción, elementos. Generalidades de los títulos valores. Concepto. Características. Clasificación. La Letra de cambio. Definición. Características. Importancia. Estructura. Requisitos de la Letra de Cambio para su validez formal Otros requisitos o características. El Aval. Concepto. Sujetos. Formas. Caracteres. Diferencias entre aval y fianza. La prescripción del aval. El Vencimiento de la letra de cambio. Tipos de vencimiento. Lapso para el protesto El Endoso. Concepto. Sujetos. Formas. Tipos de endoso. Funciones, diferencias entre endoso y cesión. Término. La Aceptación. Conceptos. Sujetos. Formas. Lugar. Características. Naturaleza Jurídica. El Pago. Concepto. Sujetos. Formas. Facultades del librado. Diferencias entre consignación y pago. Diferencias entre la presentación a la aceptación y la presentación al pago. Acciones cambiarias. Acción directa. Acción de regreso.

Unidad IV	CONTENIDOS
El pago y el cheque	El protesto. Acción de reembolso. La acción causal. La Prescripción y la caducidad en las acciones cambiarias. La prescripción del aval. Interrupción de la prescripción El pagaré. Contenido del pagaré o vale. Aplicación del régimen cambiario. Acciones. Prescripción. El Cheque. Concepto. Orígenes. Naturaleza jurídica. Clases de cheques. Menciones que debe contener. Protesto. Acciones civiles y penales. Cartas órdenes de crédito. Definición. Naturaleza jurídica. Requisitos de la carta orden de crédito. Obligaciones del dador y del tomador La Cuenta corriente y préstamo mercantil. Los contratos bancarios.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Sociedades mercantiles, comerciantes	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la evolución del derecho mercantil como fuente del comercio, para la creación de diferentes tipos de sociedades que sirvan al surgimiento comercial de la nación.	Comprende el origen del derecho mercantil y la estructura de las sociedades mercantiles para llevar a cabo los actos de comercio legalmente calificados como tales en el desarrollo empresarial. Aplica la estructura de la norma mercantil como fuente del derecho comercial para clasificar las sociedades existentes. Valora las bases legales que sustentan las instituciones mercantiles para realizar actos de comercio sujetos a la ley.
UNIDAD II: Tipos de sociedades, procedimientos, capital social accionistas	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende los tipos de sociedades y los procedimientos necesarios para su constitución con el objeto de desempeñarse como abogado en el área mercantil.	Compara los diversos tipos de procedimientos para la formación de las sociedades en los diferentes registros mercantiles e inmobiliarios. Explica las diferentes normas que contemplan las sociedades en su formación y funcionalidad en los registros mercantiles e inmobiliarios, dándoles a las entidades comerciales el derecho a poseer propiedades y efectuar contrato. Aprecia la evaluación mediante la base legal de lo atinente a las sociedades desde el procedimiento para su formación y legalidad en los registros mercantiles e inmobiliarios.
UNIDAD III: Los títulos valores, la letra de cambio, el aval y endoso	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa la importancia legal que poseen las acciones cambiarias como medios idóneos para establecer la responsabilidad entre las partes y dar soluciones a problemas mercantiles de esta índole.	Conoce las funciones de los títulos valores como acción cambiaria para establecer la responsabilidad de esas instituciones. Manifiesta las funciones del endoso, el aval, y las acciones cambiarias como medios idóneos para establecer la responsabilidad en las acciones que se dan entre las partes. Juzga mediante la base legal lo relacionado al endoso, el aval, y las acciones cambiarias para fomentar la responsabilidad en las obligaciones de las instituciones y solventar cualquier inconveniente que se presente.

UNIDAD IV: El pago y el cheque	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el sentido del cheque y el pagaré como títulos valores, para resaltar las acciones cambiarias y asesorar efectivamente a las personas y empresas que lo requiera.	Indaga sobre el sentido del cheque y el pagaré para establecer las diferencias y semejanzas con la letra de cambio, importante en el desarrollo empresarial. Expresa la prescripción y la caducidad, a fin de, conocer los plazos de estas según la legislación nacional o internacional. Asume la evaluación de las acciones cambiarias para conocer qué tipos de acciones puede ejercer el tenedor en caso de incumplimiento.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, indagación, experiencia, tecnología, flipped classroom, estudio de casos, blogs, chat, cartel, organizadores gráficos, diagramas, foros virtuales, videos, podcast, ensayos, debates, socializaciones, lluvia de ideas, wikis, lecciones digitales, presentaciones, análisis, Webinars y conferencias en línea, simulaciones, visitas de campo, folleto digital, entrevistas, elaboración de guiones, redacción de artículos.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Foros virtuales, Preguntas exploratorias, discusión guiada, lluvia de ideas, socializaciones, encuentros síncronos y asíncronos.	Imágenes interactivas, simposio, talleres, foros virtuales, debates, panel de expertos, lecturas comentadas, blogs, ilustraciones, chat, lecciones digitales, estudio de casos, videos, presentaciones virtuales, podcast. Retroalimentación constante sobre actividades de aprendizaje y asignaciones evaluativas, folleto digital, entrevistas.	Infografías, organizadores gráficos, proyectos, mapas mentales, seminarios, ensayos, foros virtuales, wikis, entrevistas, portafolios, videos exposiciones, propuestas, talleres, resolución de casos, cuadros comparativos, línea de tiempo, reflexiones, informes, revistas digitales, cuestionario, ejercicios prácticos, presentaciones virtuales, Herramientas de gestión de redes sociales, Webinars y conferencias en línea, Creación de contenido multimedia, podcast, proyectos, simulaciones, visitas de campo, redacción de artículos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Acevedo Mendoza, M (1996) La Sociedad Anónima. Valencia. Vadell Hermanos Borjas, L (1979) Derecho Mercantil. Quinta Edición. Caracas. Mc. Graw Hill.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Código de Comercio (1955) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 475 20/03/1955

Código Civil de Venezuela.

Garay J, Compañías Anónimas de pocos socios. Segunda edición. Caracas.

Goldschmidt, R (1949) Curso de Derecho Mercantil. Caracas. Ediar.

Morlés Márquez, H (1992) Curso de Derecho Mercantil. Tomos I, II y III Tercera Edición. Caracas UCAB.

Orta de B, L. (1998). El cheque y la letra de cambio, Lecciones de Derecho Mercantil. Editorial Mc Graw Hill.